

Dr. Artiom A. Kovnatsky

Dahlmannstraße 17, 10629 Berlin

artiom.kovnatsky@gmail.com | +49 176 30162834

Berlin, den 12. Juli 2026

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI)

Graurheindorfer Str. 153

53117 Bonn

per E-Mail: poststelle@bfdi.bund.de

**Betreff: Ergänzung zum Vorgang Az. DI3-722/002 II#0517 | Dok. 66247/2026 —
Fristversäumnis des Auswärtigen Amts nach Art. 12 Abs. 3, Art. 15 DSGVO —
Ergänzende Rüge zum Vorgang 759bc4c4-387d-49e7-9e16-9a2b56c9da0e**

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Schalljo,

im Anschluss an meine Einreichung vom 07.07.2026 (Ergänzung zur Beschwerde, Einverständniserklärung, vollständige Korrespondenzdokumentation) reiche ich hiermit eine weitere, eigenständige Rüge zum genannten Verfahren ein.

1. Sachverhalt

Am 08.06.2026 stellte ich unter dem Vorgang 759bc4c4-387d-49e7-9e16-9a2b56c9da0e (GZ 505-S11.03 IFG 123-2026) ein Auskunftersuchen nach Art. 15 DSGVO an das Auswärtige Amt. Da innerhalb der Monatsfrist des Art. 12 Abs. 3 DSGVO keine vollständige Auskunft erfolgte, präzierte und ergänzte ich mein Ersuchen am 07.07.2026 um konkrete Punkte: Verarbeitungsübersicht mit Zeitstempeln, namentliche Empfänger/Bearbeiter, Speicherdauer, Herkunft der Daten sowie eine vollständige Kopie aller verarbeiteten Daten einschließlich FACIL-Einträgen und Metadaten. Am selben Tag setzte ich zusätzlich eine ausdrückliche Frist bis zum 8. Juli 2026 und wies auf die Konsequenzen einer Fristversäumnis hin.

Bis heute (12.07.2026) — also vier Tage nach Ablauf der gesetzlichen und der von mir gesetzten Frist — liegt keine inhaltliche Reaktion des Auswärtigen Amts vor. Die einzige Rückmeldung war eine automatisierte Standardantwort des Bürgerservice vom 07.07.2026 (Ticket 7b3d3e3c-17b5-49f7-836b-2c477eb1e292), die keinen Bezug zu meinem Auskunftersuchen aufweist, keine Fristverlängerung nach Art. 12 Abs. 3 Satz 2 DSGVO erklärt und keine Begründung enthält. Ich habe dem Auswärtigen Amt in der vergangenen Woche bewusst keine weitere Erinnerung gesandt, um ihm die Möglichkeit einer eigenständigen, fristgerechten Reaktion zu geben — es ist nichts geschehen: keine Fristverlängerung, keine Rückfrage, keine Teilauskunft.

2. Anträge an den BfDI

Ich beantrage, im Rahmen der laufenden Aufsichtsprüfung (Az. DI3-722/002 II#0517) folgende Punkte aufzunehmen und gegenüber dem Auswärtigen Amt durchzusetzen:

1. Feststellung des Verstoßes gegen Art. 12 Abs. 3 DSGVO wegen Nichteinhaltung der Monatsfrist ohne Verlängerung oder Begründung.
2. Anordnung zur unverzüglichen, vollständigen Erteilung der Auskunft nach Art. 15 DSGVO einschließlich aller im Schreiben vom 07.07.2026 aufgeführten Punkte (Verarbeitungsübersicht, Empfänger, Speicherdauer, Herkunft, vollständige Kopie).
3. Verpflichtung zur Vorlage sämtlicher Tickets, System-Logs, Metadaten, interner Vermerke, E-Mail-Korrespondenz, Sendeprotokolle/Zustellnachweise von Registerpost und Faxsendungen sowie jeglicher weiterer, thematisch verbundener Unterlagen — auch wenn nicht explizit benannt.
4. Sicherstellung, dass eine solche Fristversäumnis sich nicht wiederholt, etwa durch eine verbindliche Zusage des Auswärtigen Amts zu künftiger Fristeinhaltung nach Art. 12 DSGVO.

3. Anregungen zur Form der Auskunftserteilung

Ich rege an und bitte den BfDI nachdrücklich, im Rahmen seiner Aufsichtsbefugnisse darauf hinzuwirken, dass die Auskunft in folgender Form erteilt wird:

- Dateibenennung: Originaldateinamen sollten beibehalten werden; eine Erweiterung des Namens zur inhaltlichen Kennzeichnung und um einen Zeitstempel ist sinnvoll, eine vollständige Umbenennung des Dateinamens erschwert hingegen die Nachvollziehbarkeit.
- Anonymisierung: Nur echte personenbezogene Daten (Namen natürlicher Personen) sollten geschwärzt werden. Funktions- und Organisationsbezeichnungen wie "Referent R20", "Referat 505" oder vergleichbare dienstliche Rollenbezeichnungen sind nach meiner Rechtsauffassung keine personenbezogenen Daten im Sinne von Art. 4 Nr. 1 DSGVO und sollten funktional erläutert, nicht anonymisiert werden.
- Dokumentenübersicht: Soweit beim Auswärtigen Amt entsprechende Aufzeichnungen bereits vorhanden sind (etwa Bearbeitungsvermerke, Statushistorien oder Systemprotokolle, aus denen sich ergibt, ob ein Dokument durch einen Mitarbeiter gesichtet oder automatisiert/durch ein KI-System verarbeitet wurde), bitte ich um Offenlegung dieser existierenden Angaben in tabellarischer, dokumentbezogener Form. Sollten solche Aufzeichnungen nicht in dieser Form vorliegen, bitte ich um ausdrückliche Bestätigung, dass keine entsprechenden Protokolldaten existieren.

4. Formelle Erläuterung zum Label "privileged"

In der mir übermittelten Vorgangsdokumentation vom 20.11.2025 (Ticket 759bc4c4) wurden mehrere meiner Anhänge mit dem Vermerk "privileged" gekennzeichnet. Ich beantrage eine formelle, verständliche Erklärung des Auswärtigen Amts zu folgenden Punkten:

- Bedeutung des Labels "privileged" im konkreten Verarbeitungskontext.

- Ob die Kennzeichnung durch ein algorithmisches System (KI) automatisiert erfolgt, und falls ja: welches System, welche Konfiguration/Einstellungen, welche Schwellenwerte oder Kriterien zur Auslösung des Labels.
- Ob die Kennzeichnung durch eine menschliche Entscheidung erfolgt, und falls ja: durch welche Funktion/Stelle, auf welcher Grundlage und nach welchem Verfahren.
- Falls eine Kombination aus beidem vorliegt: welcher Anteil automatisiert und welcher Anteil durch menschliche Prüfung entschieden wurde.
- Welche Rechtsgrundlage die Klassifizierung als "privileged" hat und welche Auswirkungen dieses Label auf meine Rechte nach Art. 15 DSGVO hatte oder hat.
- Da mir als Betroffenen die interne Systematik nicht bekannt ist, bitte ich den BfDI, ergänzend alle weiteren aufsichtsrechtlich relevanten Fragen zu diesem Klassifizierungsprozess zu stellen, die zur vollständigen Aufklärung erforderlich sind.

5. Vollständigkeitserklärung

Ich bitte den BfDI, das Auswärtige Amt darauf hinzuweisen, dass eine Auskunft nach Art. 15 DSGVO aus meiner Sicht nur dann als vollständig und ordnungsgemäß gilt, wenn die verantwortliche Stelle im Rahmen ihrer amtlichen Antwort ausdrücklich bestätigt, dass sämtliche gesetzlich geschuldeten Daten und Unterlagen vollständig und ohne Zurückhaltung offengelegt wurden. Eine namentliche Unterzeichnung durch die zuständige Sachbearbeitung wäre wünschenswert, ich überlasse die konkrete Form jedoch dem Auswärtigen Amt.

Ich bitte um kurze Bestätigung des Eingangs dieser Ergänzung sowie um Mitteilung, wie der BfDI mit dieser Fristversäumnis weiter umzugehen beabsichtigt.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Artiom A. Kovnatsky

